ஜாயின்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்

2016 ம் வருடம் ஜுலை மாதம் ந் தேதியாகிய இன்று, கோயமுத்தூர் -641002, R.S.புரம், அம்சாலேஅவுட் ரோடு, மேற்கு, கதவு எண்.26 என்ற விலாசத்தில் வியாபாரம் நடத்தி வரும் நிறுவனம் R.R.Housing (India) Pvt.Ltd., க்காக அதன் மேனேஜிங் டைரக்டரும், K. ரங்கநாதன் அவர்கள் குமாரர் **திரு.கர்ணபூபதி** 1வது பார்ட்டியாகவும்,

கோயமுத்தூர், பீளமேடு பவன்ட் ரோடு, கதவு எண். 14 என்ற விலாசத்தில் வசிக்கும், லேட்.சண்முகம்செட்டியார் அவர்கள் மனைவி **திருமதி. பாப்பாத்தாள் (1)** மேற்படி விலாசத்தில் வசிக்கும், லேட்.சண்முகம் செட்டியார் அவர்கள் குமாரர்கள். **திரு.S.நாகரத்தினம் (2), திரு.வேலுசாமி (3),** கோயமுத்தூர் சரவணம்பட்டி GKS நகர், ஸ்ரீசிவாஸ் கேஸ்ல், வீடு எண்.10ல் குடியிருந்து வரும் லேட் சண்முகம் செட்டியார் அவர்கள் குமாரர் **திரு.S.சுந்தர் (4)** கோயமுத்தூர், பீளமேடு பவன்ட் ரோடு, கதவு எண். 14 என்ற விலாசத்தில் வசிக்கும், லேட்.சண்முகம்செட்டியார் அவர்கள் மகன் லேட்.பழனிச்சாமி அவர்கள் மனைவி **திருமதி. சாந்தாமணி (5)** ஆகியோர்கள் 2 வது பார்ட்டியாகவும் இருந்து நாம் எழுதி வைத்துக்கொண்ட ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒப்பந்தம் என்னவென்றால்,

கீழ்க்காணும் சொத்துவிபரத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சொத்து உட்பட மொத்தம் பு.ஏ. 4.49 சொத்தானது மேற்படி சண்முக செட்டியாருக்கு கடந்த 12.02.1951 ம் தேதிய கோயமுத்தூர் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் 442/1951 எண்ணாக பாதிவான தான செட்டில்மெண்ட் பத்திரப்படி சர்வசுதந்திரமாய் பாத்தியப்பட்டதாகும்.

பின்னிட்டு மேற்படி சண்முக செட்டியார் நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்களையும் மற்றும் மகள் விசாலாட்சி ஆகியோர்களையும் வாரிசுகளாக விட்டுவிட்டு கடந்த 05.12.1966 தேதியில் காலமாகிவிட்டார். மேற்படி நபர்களில் விசாலாட்சி அவர்கள் சென்ற 24.08.1979 ம் தேதியில் நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்களில் கண்ட 2,3,4 மற்றும் 5 லக்கமிட்டவர் கணவர் பழனிசாமி பெயரிலும் பாகபாத்திய விடுதலைப்பத்திரம் எழுதிக்கொடுத்து அது கோவை மாவட்ட பதிவகத்தில் 1 புத்தகம் 3466/1980 என்ற எண்ணாக பதிவாகியுள்ளது. ஆக மேற்படி வீதம் கீழ்காணும் சொத்துக்கள் உட்பட மொத்தம் பு.ஏ.4.49 நம்மில் 2 வது பார்ட்டியார்களுக்கு பாத்தியப்பட்டதாகும்.

மேற்படி வீதம் 2ம் பார்ட்டியார் தங்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட மேற்படி பு.ஏ. 4.49 சொத்தினை சென்னை-17, T.நகர் பி.என்.ரோடு விலாசத்தில் இயங்கி வரும் டெக்கான் எஸ்டேட் அண்டு கண்ட்ஸ்டிரக்ஸன் லிமிடெட், அவர்களுக்கு கட்டிடம் கட்ட அனுமதி அளித்ததின் பேரில் மேற்படியார்களும் மேற்படி மொத்த சொத்தில் கட்டிடங்கள் கட்டியது போக இதன் கீழ்காணும் சொத்தான சுமார் 84 செண்ட் பூமியானது தற்பொழுது கட்டிடம் கட்டப்படாமல் காலியாக உள்ளது. மேற்படி சொத்தில் நம்மில் 2ம் பார்ட்டியார் தங்கள் செலவில் கட்டிடங்கள் கட்ட சம்பந்தப்பட்ட துறையில் அனுமதி கேட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் தற்பொழுது நிறைவேறும் நிலையில் உள்ளது.

இந்நிலையில் நம்மில் 1ம் பார்ட்டியார் இதன் கீழ்க்காணும் சொத்தான 84 செண்ட் விஸ்தீரண பூமியில் அடுக்குமாடிக் கட்டிடம் கட்டவும், தனி வீடுகள் கட்டவும் ஒப்புக்கொண்டு 2ம் பார்ட்டியாரிடம் கீழ்க்கண்ட ஷரத்துப்படி இவ்வொப்பந்தம் ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

1) கீழ்க்காணும் சொத்தில் நம்மில் 1வது பார்ட்டி அவரது முழு செலவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் மற்றும் வரிசை வீடுகள் (Row House) கட்ட ஒப்புக்கொண்டதன அடிப்படையில் கட்டுமான பணிகளை நம்மில் 1வது பார்டியிடம் நம்மில் 2 வது பார்ட்டியார்கள் ஒப்படைத்துள்ளார். நம்மில் 2வது பார்ட்டி தங்களுக்கு சொந்தமான மேற்படி பூமியை 1 வது பார்ட்டிக்கு கட்டிட வகையறாக்கள் கட்ட ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில் இதன் கீழ்கண்ட சொத்தை அளந்து அருதியிட்டு கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள (Licence) அனுமதிக்க வேண்டியது.

2) இதன் கீழ்க்காணும் சொத்தில் கட்டப்படும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தில், நம்மில் 1வது பார்ட்டிக்கு 60 % சதவீதம் கட்டிட வகையறாக்களும் அதற்குண்டான 60 % சதவீத பிரிபடாத மனையிடமும் அதேபோன்று நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்களுக்கு 40 % சதவீத கட்டிட வகையறாக்களும் அதனுடன், கூடிய பிரிபடாத 40% சதவீத மனையிடமும் பாத்தியப்பட்டது என இருசாரரும் இதன் மூலம் ஒப்புக்கொண்டு மேற்படி விகிதாச்சாரம் ஏற்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் கீழ்க்காணும் சொத்தில் கட்டப்படும் வரிசை வீடுகள் பொறுத்து, நம்மில் 1வது பார்ட்டிக்கு 56.5 % சதவீதம் கட்டுமானமும் அதற்குண்டான 56.5 % சதவீத பிரிபடாத மனையிடமும் அதேபோன்று நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்களுக்கு 43.5 % சதவீத கட்டுமானமும் அதற்குண்டான 43.5% சதவீத பிரிபடாத மனையிடமும் பாத்தியப்பட்டது என ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம். நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்கள் தங்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட மேற்படி விகிதாசார அடிப்படையில் பிரிபடாத மனையிடத்தை 1 வது பார்ட்டிக்கு கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில் 1 வது பார்ட்டியார் மேற்படி சொத்தில் கட்டுமானப்பணிகளை மேற்கொண்டு விகிதாசார அடிப்படையில் சொத்தை ஒதுக்க ஒப்புக்கொள்கின்றனர்.

3) மேற்படி ஒப்புதலுக்காக நம்மில் 2 வது பார்ட்டியார்களுக்கு நம்மில் 1வது பார்ட்டியார் முன்பணமாக கொடுக்க வேண்டிய தொகை ரூ.50,00,000/- (ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் மட்டும்) ஆகும். மேற்படி ரூ.50,00,000/- (ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் மட்டும்) த்தைப் பொறுத்து ஏற்கனவே ---------- தேதிய காசோலைப்படிக்கு நம்மில் 1வது பார்ட்டியார் 2வது பார்ட்டியாருக்கு செலுத்தியது ரூ.1,00,000/- (ரூபாய் ஒரு லட்சம் மட்டும்) மேலும் இன்றைய தேதியில் நம்மில் 1வது பார்ட்டியார் நம்மில் 2வது பார்ட்டியாருக்கு ---------- தேதிய லட்சுமி விலாஸ் வங்கி, ---------- கிளை, காசோலை எண். ---------- , தேதி .----------படி செலுத்தியது ரூ.25,00,000/- (ரூபாய் இருபத்தைந்து லட்சம் மட்டும்). மீதம் ரூ. 24,00,000/-த்தை நம்மில் 2 ம் பார்ட்டியார் இச்சொத்து குறித்து ஏற்கனவே டெக்கான் எஸ்டேட் அண்டு கன்ஸ்டரக்ஸன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் ஏற்படுத்தியுள்ள கட்டுமான ஒப்பந்தத்தையும் மற்றும் அந்நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ள பவர் அதிகார பத்திரத்தையும் ரத்து செய்து உரிய ஆவணத்தை ஆதாரமாக ஒப்படைத்தும் மற்றும் மேற்படி அரசு துறையிலிருந்து கட்டிட அனுமதி பெற்று அதற்குண்டான கட்டிட பிளான் அனுமதி உத்திரவு ஆகியவைகளை ஒப்படைத்து மேற்படி தொகையை நம்மில் 2ம் பார்ட்டியார் 1ம் பார்ட்டியாரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளவேண்டியது.

4) மேற்படி வீதம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மற்றும் வரிசை வீடுகள் முழுவதும் கட்டி முடித்து சுவாதீனம் ஒப்புடைக்கும் தேதியில், மேற்படி செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தொகையில் ரூ.50,00,000/-(ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் மட்டும்) த்தை மட்டும் நம்மில் 1 வது பார்ட்டிக்கு நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்கள் திருப்பி வாபஸ் கொடுத்துவிடவேண்டியது.

5) மேற்படி அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மற்றும் வரிசை வீடுகள் கட்டிடம் திட்டம் நிறைவேற்ற வேண்டிய காலம் இன்றைய தேதியில் இருந்து 2 (இரண்டு) வருடங்களாகும். ஒருகால் 1வது பார்ட்டியாரால் மேற்படி கெடுவிற்குள் கட்டிட வகையறாக்கள் அவரது காரணங்களுக்காக கட்டடம் கட்ட முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், 2ம் பார்ட்டியார் ஏற்கனவே கட்டி சுவாதீனம் ஏதேனும் ஒப்படைத்திருக்கும் பட்சத்தில், நிலுவையில் இருக்கும் கட்டுமான பணிகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை பொருத்து சதுரடிக்கு ரூபாய். 10/- வீதமும், வரிசை வீடுகளைப் பொருத்து ஒப்படைக்கப்படாத வீட்டிற்கு ரூபாய். 10/- வீதம் மாதம் ஒன்றுக்கும் நஷ்டஈடாக செலுத்த நம்மில் 1 வது பார்ட்டியார் இதன் மூலம் ஒப்புக்கொள்கின்றார். (போர், இயற்கைசீற்றங்கள் மற்றும் அரசின் கொள்கை மாற்றங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டால் காலதாமதம் ஏற்படலாம்).

6) இதன் கீழ்காணும் சொத்தில் 1வது பார்ட்டியாரால் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து கட்டுமான பணிகளைப் பொருத்து வரைபட ஒப்புதல் (Plan Approval) (மாநகராட்சி LPA, DTCP) அனைத்தும் செலவுகள் மற்றும் காலியிட வரி(VLT TAX) அனைத்தும் நம்மில் 2வது பார்ட்டியார்களையே சேரும். அவ்வாறாக 2வது பார்ட்டியார் கட்டிட அனுமதி பெறுதல் மற்றும் மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்து வகையறாக்களையும் பொறுத்து மேற்கொள்ளும் அனைத்து செலவினங்களையும் நம்மில் 1ம் பார்ட்டியார் கொடுத்துவிடவேண்டியது.

7) பின்னும், இக்கட்டுமான பணிகள் குறித்து அதற்குண்டான சேவை வரி (Service Tax) ஏதேனும் இருப்பின் அதை விகிதாசாரப்படி 2வது பார்ட்டியார் செலுத்திக்கொள்ள இரு சாரரும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். நம்மில் 2வது பார்ட்டியார் அவரது விகிதாசாரத்திற்கு உட்பட்ட கட்டுமானங்களைப் பொருத்து தண்ணீர் இணைப்பு மற்றும் மின் இணைப்பு பெற ஒரு வீட்டிற்கு ரு. 30,000/- ம்(ரூபாய் முப்பதாயிரம்), சொத்து வரி இணைப்பிற்கு ஒரு வீட்டிற்கு தலா ரூ.20,000/-(ரூபாய் இருபதாயிரம்) செலுத்த ஒப்புக்கொள்கின்றார். மேலும், மேற்படி சொத்திற்குண்டான கார்ப்பஸ் பண்ட் பொருத்து வரிசை வீட்டிற்கு தலா ரூ. 1,00,000/-ம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை பொறுத்து, ஒரு வீட்டிற்கு தலா ரூ.25,000/- (ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் மட்டும்) இருசாரரும் அவர்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்திற்குண்டான விகிதாச்சாரப்படி தேவைப்படும்பொழுது அசோசியேசனுக்கு செலுத்த ஒப்புக்கொள்கின்றனர். ௯ சொத்திற்கு வீட்டின் உரிமையாளர்கள் ஒரு சதுரடிக்கு ரூ.2/-(ரூபாய் இரண்டு) வீதம் பராமரிப்பு தொகை (maintenance) மாதம் தோறும் செலுத்த வேண்டியது.

8) வீடுகள் கட்டி ஒதுக்கீடு செய்யும் பொழுது அனைத்து பிளாக்குகளிலும் கலந்து அவரவர் விகிதாச்சாரப்படி வீடுகளை பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னும் நம்மில் 1வது பார்ட்டியார் இச்சொத்தில் நீச்சல் குளம், RO பிளாண்ட், STP, ஜிம், சிறிய சினிமா தியேட்டர், டிப்பாட்மெண்டல் ஸ்டோர், மல்டி பர்ப்பஸ் ஹால் ஆகியவற்றை இதன் கீழ்காணும் சொத்தில் ஏற்படுத்திக்கொடுக்கவேண்டியது. பின்னும், 1 வது பார்ட்டியார் வரிசை வீடு கட்டுமானப் பணியைப் பொறுத்த மட்டும் தரைதள டைல்ஸ் சதுரடி ஒன்றிற்கு ரூ.100/- வீதம் உள்ள டைல்ஸ்களை பொறுத்தவேண்டியது என்றும், நல்ல தரமுள்ள பிரபல கம்பெனிகளின் பைப் பிட்டிங்ஸ், குளோசெட் ஆகியவைகளை உபயோகப்படுத்தவேண்டியது என்றும், பின்னும் வரிசை வீடு சமையல் அறைகளில் செமி மாடுலார் கிட்சன் மற்றும் படுக்கை அறைகளின் கப்போர்ட்ஸ் அமைத்துத் தர வேண்டியது அது தவிர 1 வது பார்ட்டியார் இச்சொத்தில் உள்ள ஜன்னல்களுக்கு கொசுவலை அமைப்பதுடன் சோலார் ஹீட்டர் வசதிகளையும் செய்து தர இதன் மூலம் முழுமையாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

9) இவ்வொப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளும்பொழுது இதன் கீழ்காணும் சொத்தை வங்கிகளில் அடமானக்கடன் பெறுவதற்கு 1ம் பார்ட்டியார்க்கு எவ்வித உரிமையும் இல்லையென்று இதன் மூலம் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது.

10) 1வது பார்ட்டியாரின் மேற்படி சதவீத பங்கை விற்பனை செய்வதற்கு பவர் கொடுத்துவிடவேண்டும்.

11) பூமியின் அளவு தற்பொழுது தோரயமாக போடப்பட்டுள்ளதால் அளந்து செக்குபந்தி கண்டபின் பூமியின் அளவை துல்லியமாக பவரில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டியது.

மேற்படி ஷரத்திற்கு கட்டுப்பட்டு இரு பார்ட்டியார்களும் கீழ்கண்ட சாட்சிகள் முன்பாக இதன் கீழ் கையொப்பம் இட்டுள்ளனர்.

<u>சொத்துவிபரம்</u>

கோயமுத்தூர் ரிடிடு, பீளமேடு சப்ரிடிடு, கோயமுத்தூர் தாலூக்கா, இராமநாதபுரம் கிராமம், க.ச. 308/1 நெ .காலை ந.ஏ. 1.84 க.ச. 309/1 நெ.காலை ந.ஏ.2.65 ஆக ஏக்கர் 4.49 இந்த விஸ்தீரணமுள்ள பூமியில் சென்னை-17, T.நகர், பி.என்.ரோடு, டெக்கான் எஸ்டேட் அண்டு கண்ட்ஸ்டிரக்ஸன் லிமிடெட். அவர்களுக்கு கட்டிடம் கட்ட அனுமதி கொடுத்த பூமியில் ந.ஏ.0.84 செண்ட் (எண்பத்தி நான்கு செண்ட்) பூமி சகிதமும்

1வது பார்ட்டி

2வது பார்ட்டியார்கள்

1) 2) 3)

4) 5)

சாட்சிகள் :-

1.

2.

தயாரித்தவர்